



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

התובעים	1	נציגות הבית מרחוב מגדל דוד 23-25 מודיעין - ע"י רחל אברמוביץ ואורי אורחוף
	2	אברמוביץ רחל
	3	שיבי גלה הלנה
	4	אורחוף אורי
	5	צפריר גד יוסף
	6	קנר אלון
	7	גופר יצחק

באמצעות ב"כ: עו"ד ישעיהו גלעד
ויצמן 26, חולון
טל': 035053357 פקס: 035055119

נגד

הנתבעים	1	הלווינג יובל
	2	בלך איריס
	3	הלווינג רזיאל

באמצעות ב"כ: עו"ד אלקלעי משה
השבעה 8, בית שמש
טל': 0547702662 פקס: 025346067

פסק דין

עניינה של התביעה רטיבות בחניון הבית המשותף – מקורה ואופן מניעתה.

א. השתלשלות העובדות וטענות הצדדים:

1. ענייננו בבית משותף ברחוב מגדל דוד 23-25 המצוי במקרקעין הידועים כגוש 5685 חלקה 17 (להלן: "הבית המשותף"). לבית המשותף תקנון מוסכם. התובעת 1 היא נציגות הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התובעים 2-7 הם בעלי זכויות בדירות בבית המשותף. הנתבעים 1-3 הם יורשיו של יצחק הלוינג ז"ל (על פי צוואתו מיום 6.7.18 שצורפה כנספח 2 לכתב התביעה) שהוא בעל הזכויות הרשום בדירה הידועה כחלקת משנה 1 בבית המשותף (להלן: "**דירת הנתבעים**"). ביום 3.2.22 ניתן צו לקיום הצוואה.

2. כתב התביעה הוגש ביום 3.4.22 ובמסגרתו נטען כי חניון הבית המשותף מצוי בקומה 1- בעוד דירת הנתבעים מצויה בקומת הקרקע וממוקמת מעל החניון. נטען כי בתקרת החניון המשותף קיימת רטיבות אשר מקורה בליקויי איטום בחצר דירת הנתבעים. לטענת הנתבעים הרטיבות בחניון התפשטה וגרמה להתנפחויות טיח לאורך תפר תקרת החניון. כתימוכין לטענות אלו צורפו לכתב התביעה שלוש חוות דעת של מומחים שונים. הראשונה, חוות הדעת של חברת תרמוטסט. השנייה, חוות דעת מהנדס בשם שמואל גלברמן. השלישית, חוות דעת מומחה בשם יעקב פרץ. נטען כי מחוות דעת אלו עולה כי הרטיבות בתקרת החניון מקורה בליקויי איטום בחצר דירת הנתבעים. לפיכך דרשו התובעים ליתן צו עשה המורה לנתבעים לתקן את הדרוש תיקון בדירתם כדי להביא את בעיית הרטיבות בחניון על פתרונה.

3. כתב ההגנה הוגש ביום 7.6.22 ובמסגרתו טענו הנתבעים כי יש להורות על סילוק התביעה על הסף וזאת כיוון שכל העילות עליהן מתבססת התביעה הן עילות נזיקיות שאינן בסמכות מותב זה. עוד נטען כי מקור הרטיבות בחניון המשותף מצוי בליקויים ברכוש המשותף ולכן האחריות לתיקון הליקויים מוטלת על הנציגות. כנספח א' לכתב ההגנה צורפה חוות דעת המהנדס יגאל ברגמן במסגרתה צוין כי הרטיבות בחניון נובעת ממספר מקורות שונים אשר רובם אינם קשורים לדירת הנתבעים. באשר לדירת הנתבעים קבע המהנדס ברגמן כי כתוצאה מאירוע קריסה אשר ארע בעבר בחניון נוצרה תזוזת מרצפות שיש בה כדי לגרום חדירת מים לחניון. יחד עם זאת צוין כי חדירה זו היא מזערית בהשוואה לשאר הכשלים שצוינו בחוות דעתו. עוד נקבע במסגרת חוות הדעת כי אירוע הקריסה אף גרם נזקים לבטון ולאטום התפר בחניון. לפיכך טענו הנתבעים כי הנציגות היא האחראית לתיקון הליקויים, לרבות ביצוע פעולות תחזוקה ופעולות שימנעו נזקים עתידיים ולפיכך יש לדחות את התביעה.

4. ביום 22.9.22 התקיים דיון בסיומו הסכימו הצדדים על מינויו של מר ארתור וייס מהנדסים בע"מ, כמומחה מוסכם מטעם המפקחת (להלן: "**המומחה**") לשם איתור מקור הרטיבות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בחניון הבית המשותף. בהחלטתי מאותו יום קבעתי כי במסגרת חוות דעתי ישיב המומחה לשאלות הבאות:

- א. האם אכן קיימים רטיבות או סימני רטיבות בחניון ובאילו מקומות;
 - ב. מהו המקור והסיבות לרטיבות או לסימני הרטיבות;
 - ג. הדרכים המומלצות על ידו לפתרון הבעיה, ככל שישנה;
 - ד. מהם התיקונים הנדרשים בדירת הנתבעים, ככל שנדרשים, ומהי עלותם, וכן מהם התיקונים הנדרשים בחניון לשם השבת המצב לקדמותו ומהי עלותם.
 - ה. האם יתכן שאירוע הקריסה שאירע לפני 20 שנה השפיע על בעיית הרטיבות.
- כמו כן נקבע על ידי כי עד אשר תוכרע התובענה ותקבענה ההוצאות באופן סופי, יישאו הצדדים בשכר טרחתו של המומחה בחלקים שווים.

ב. מסקנות המומחה:

5. ביום 19.4.23 הוגשה חוות דעתי של המומחה. להלן יפורטו מסקנותיו:

"סיכום, דיון והמלצות"

- א. בבדיקתי מצאתי מעל לכל צל של ספק כי מים חודרים דרך חצר הנתבעים אל התפר בתקרת החניה המצוי מתחת לקיר המשותף עם חצר הרכוש המשותף.
- ב. להבנתי איני נדרש בחוות דעתי למנוע חדירת רטיבות לתוך החניון, שמקורותיה מרובים אלא למנוע חדירת רטיבות לתוך החניון מדירת/חצר הנתבעים.
- ג. מענה לשאלות המפקחת הנכבדה:

1. האם אכן קיימים רטיבות או סימני רטיבות בחניון ובאילו מקומות.

תשובתי: קיימים סימני רטיבות וחדירת רטיבות בחניון במקומות רבים. התובעים והנתבעים מודעים לכך.

2. מהו המקור והסיבות לרטיבות או לסימני הרטיבות.

תשובתי: מקורות חדירת הרטיבות מרובים וכוללים בין היתר מקומות שצנרת חודרת את תקרת החניון, פתחי/מבנים המחדירים אור ואוורור, תפרים לא אטומים, סדקים ואיטום לא תקין של תקרת החניון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעת ביקורי, התובעים הצביעו על נושא התביעה והיא התפר המחזיר רטיבות רבה לחניה תוך גרימת נזקים לתקרה (תמונות 8-10). מקום נוסף ממנו חודרת רטיבות והצמוד לחצר הנתבעים הוא מפתח/ מבנה אוורור ומאור (תמונה 11) שאינו באחריות הנתבעים.

3. הדרכים המומלצות על ידי לפתרון הבעיה, ככל שישנה.

תשובתי: כאמור התובעים מודעים לכך שקיימים מוקדים מרובים שמחזירים רטיבות לחניון ואולם התביעה בתיק זה היא למניעת חדירת רטיבות מדירת הנתבעים בלבד. המקום היחיד המחזיר רטיבות מחצר הנתבעים לתקרת החניון אותו זיהיתי בעת בדיקתי הוא התפר האמור. הדרך הנכונה למניעת חדירת הרטיבות היא לאטום את התפר ואולם הדבר אינו פשוט היות ואטימת התפר מצריך פירוק הקיר החוצץ בין חצר הנתבעים לחצר המהווה רכוש משותף ובאחריות התובעים. אפשרות אחרת פשוטה וזולה יותר שאינה נותנת מענה לאפשרות חדירת רטיבות מהחצר המשותפת שבאחריות התובעים היא לבצע איטום המונע מעבר מים לתפר ע"י איטום האזור הצמוד לקיר המשותף מתוך חצר הנתבעים.

4. מהם התיקונים הנדרשים בדירת הנתבעים, ככל שנדרשים, ומהי עלותם, וכן מהם התיקונים הנדרשים בחניון לשם השבת המצב לקדמותו ומהי עלותם.

תשובתי: ככל והמטרה היא מניעת חדירת רטיבות מחצר הנתבעים ולא מניעת חדירת רטיבות מחצר התובעים או ממקומות אחרים נדרש:

- פירוק זהיר לשימוש חוזר של רצועת ריצוף ברוחב 1 מ' בחצר הנתבעים הצמוד לקיר המשותף ושורה תחתונה של חיפוי הקיר והערמת החול שמתחת לריצוף עד גילוי הבטון ויריעות האיטום.
- ביצוע איטום הרצפה הקרובה לקיר ואת תחתית הקיר המשותף למלוא אורכו.
- בדיקת צנרת הניקוז של הנתבעים באזור בו היא חוצה את הקיר המשותף ומשני עברי הקיר המשותף וביצוע איטום למניעת דליפה מצנרת זו.
- ביצוע בדיקת הצפה תקנית למשך 72 שעות ע"י מעבדה מאושרת בחצר הנתבעים.
- ככל ובבדיקת ההצפה בחצר הנתבעים לא חודרת רטיבות דרך התפר, יש לבצע בדיקת התזה תקנית ע"י מעבדה מאושרת לכל אורך הקיר המשותף, בצד של חצר הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ככל וגם בבדיקת ההמטרה לא תחדור רטיבות דרך התפר, ניתן יהיה לרצף מחדש את קטע

חצר הנתבעים באבנים שפורקו תוך השלמה של אבנים שנשברו.

הערכתי לעלות הפעולות שלעיל כ- 39,800 ש"ח כולל מע"מ מבוססת על הצעת מחיר שקיבלתי ולאחר תיקונים שלי (ללא שנדרש אישור המציע) ומובאת כנספח לחוות הדעת. מדובר על עלות שיישאו הנתבעים באופן מלא.

5. האם יתכן שאירוע הקריסה שאירע לפני 20 שנה השפיע על בעיית הרטיבות.

תשובתי: להערכתי אירוע הקריסה לא השפיע על פתיחת התפר הנדון וארע במיקום המרוחק ביותר מאזור התפר ובין התפר ומקום האירוע ניצבים 2 המגדלים (אזור התפר מצוי בצד הצפון מערב של המתחם ואזור הקריסה מצוי בצד הדרום מזרח של המתחם). בנוסף, קריסת חלק מתקרת החניון גרמה לזעזוע בעיקר לרצפת החניון.

ד. מים "מוצאים" תמיד דרך לחדור ממקום בו האיטום חלש ביותר ובמקום הנמוך ביותר ובמקרה דנן זה התפר. אולם יתכן ובמידה והתפר יאטם, קיימת עדיין האפשרות שמים עלולים למצוא מקום אחר לחדירת רטיבות מחצר הנתבעים, שבעת הבדיקות וההצפות שבוצעו עד כה לא היה פעיל. דבר זה יהיה ניתן לראות רק לאחר שתושלם מניעת חדירת המים לתפר מתוך חצר הנתבעים.

ה. אין בהליך התיקון שלעיל ע"מ למנוע חדירת מים דרך התפר מהחצר המהווה רכוש משותף ובאחריות התובעים, ככל שקיימת, והתביעה היא כנגד חדירת מים מחצר הנתבעים. ככל ורוצים למנוע חדירת מים מהחצר המשותפת יש לבדוק אם אכן מים חודרים מהחצר המשותפת אל התפר וזאת ע"י בדיקת הצפה בחצר זו בצמוד לקיר ואם מים יחדרו את התפר, יש לנקוט אותם פעולות לאיטום כפי שנדרש מחצר הנתבעים.

ו. כאמור "דרך המלך" למניעה מוחלטת של חדירת רטיבות דרך התפר היא ע"י פירוק הקיר המשותף, איטום התפר שמתחתיו ואיטום הרצפה מ-2 עבריו ואולם מדובר כאן בעלות משמעותית."

6. ביום 25.4.23 הפנו הנתבעים שאלות הבהרה למומחה וביום 27.4.23 התקבלו תשובותיו,

כדלקמן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"שאלה 1"

בסעיף 4.א. במבוא של חוות דעתך ציינת כי עליך להתייחס גם, כמצוטט: "... וכן מהם התיקונים הנדרשים בחניון לשם השבת המצב לקדמותו ומהי עלותם". מכיוון שלא מצאתי בחוות דעתך התייחסות לנושא התיקונים הנדרשים בתקרת החניון ועלותם בהתאם לחוות הדעת הקונסטרוקטור קובי פרץ, אבקש להבהיר נקודה זו.

תשובה 1

בשפתי התפר קיימים נזקים קלים לבטון הכוללים קילופי בטון מועטים ומעט מוטות פלדה שנחשפו. הערכתי לשיקום הבטונים בהתאם למפרט שלהלן הינו 5,000 ש"ח בתוספת מע"מ. היות ובדיקתי לא כללה האם החצר המשותפת שבאחריות התובעים גם מחדירה רטיבות לתפר המצוי מתחת לקיר המשותף, איני מסוגל לקבוע כי עלות זו היא אך ורק באחריות הנתבעים. ע"מ לוודא זאת, יש לבצע בדיקת הצפה בחצר המשותפת בסמוך לאזור התפר בעלות 3,500 ש"ח בתוספת מע"מ בהתאם להצעת מעבדת מדיטסט או ע"י מעבדה מאושרת אחרת כגון איזוטופ או מכון התקנים. להלן המפרט לשיקום שפתי התפר לאחר מניעת חדירת מים ממנו:

1. יש לסתת, לשפשף ולהסיר את הבטון המתקלף/ הסדוק, אין להשאיר שום קטע של בטון סדוק;
2. בכל מקום שכלוי מוט פלדה, יש לחצוב מסביב למוט הזיון כ- 1 ס"מ מכל צד, כולל לעומק.
3. יש לנקות היטב את החלודה במוטות הפלדה שניתנים לניקוי ע"י מברשת פלדה;
4. יש לנקות היטב את האבק באזור החציבה, ע"י לחץ אוויר ולאחריו שטיפת האזור במים;
5. לאחר ייבוש מלא יש למרוח את מוטות הפלדה בממיר חלודה של טמבור;
6. יש למרוח את הבטון בסיקה טופ ארמטק 110 ליצירת הידבקות בין בטון ישן לחדש;
7. לאחר מכן יש ליישם סיקה טופ 122 עד לכיסוי מינימלי 2 ס"מ מעל הזיון.

שאלה 2

בחוות הדעת של המומחה ארז רובין שהוגשה לך, ומאוזכרת כנספח 3 בחוות דעתך, שישנה המלצה להתקנת ניקוז תחתון מתחת לריצוף בנוסף לתיקון האיטום, שעה שאתה התייחסת רק לאיטום באזור הגדר. אבקש להתייחס גם להמלצה זו של ארז רובין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תשובה 2

הכוונה של מר רובין הינה להתקין ניקוז כפול לכל פתח ניקוז שבוצע ע"י הנתבעים (שלטענתך בוצע באופן פיראטי). הכוונה היא כל פתח ניקוז ינקז בנוסף למים שזורמים אליו מפני השטח, גם מים שמצויים במצע שמתחת לאריחי הריצוף. הדבר נדרש וחובה במרפסות של דירות בבתיים משותפים כאשר מתחת למרפסות מצויים דירות של אחרים ומותנה בביצוע שיפוע תקין של הבטון שמתחת למצע אל פתחי הניקוז, בד"כ באמצעות בטקל. דבר זה אינו מבוצע בד"כ בחצרות של בתים וגם לא יועיל לאיטום בהנחה שהאיטום תקין ובבדיקת ההצפה לא תחדור רטיבות לחניון.

שאלה 3

ניקוז הניקוז בדירת הנתבעים הינו צינור פיראטי (מכתב העירייה בעניין זה הוצג בפניך ומצורף שוב למכתב זה) הנכנס אל השטח הציבורי של שני הבניינים וממנו לשטח העירוני. על כן, נשאלת השאלה, באיזה אופן יש לבצע את תיקון הליקויים שהניקוז בחצר יהיה מבוסס על מערכות הניקוז המקוריות של הבניין ולא על הצינור הפיראטי, והאם צריך להוציאו?

תשובה 3

במינוי שלי כמומחה בתיק זה לא נדרשתי לבדיקה האם הנתבעים ביצעו עבודות בניגוד להיתר. בבדיקתי בארכיב הממוחשב של מנהל הנדסה של עיריית מודיעין מצאתי "גרמושקת" האינסטלציה הסניטרית כאשר בחצר דירת נתבעים אין שום מערכת ניקוז. צילום קטע זה מובא בעמוד 9 שבחוות דעתי. למען הזהירות אטען כי ייתכן וקיימת גרמושקה אחרת שלא ראיתי ו/או לא נכללה בארכיב מנהל הנדסה, שבה אולי מצויה מערכת ניקוז ואולם במידה ולא, ניתן להביא מדוע הנתבעים ביצעו מערכת כזו. אגב, התקן דורש מערכת ניקוז לחצרות וככל ולא בוצעה מערכת כזו עמדה בפני הנתבעים הזכות לתבוע את הקבלן שבנה את דירתם ואת העירייה על שאישרה תכנית ללא מערכת ניקוז של החצר.

דרכים אחרות לנקז את חצר הנתבעים תוך פירוק המערכת הקיימת או חלקה הם:

1. הזרמת ניקוז החצר למערכת ניקוז מי גשם של תקרת ומרפסות הבניין המשותף כאשר לצורך זה יידרש פירוק כל הריצוף של החצר, ביצוע מערכת צנרת ניקוז חדשה וביצוע ריצוף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חדש הכולל שיפועים חדשים לכיוון מערכת הניקוז של הבניין, בהנחה שמערכת ניקוז מי גשם של הבניין בכלל מסוגלת לקלוט את ניקוז חצר הנתבעים.

2. או ע"י ביצוע לפחות 2 בורות חלחול, בהנחה שהקרקע מתחת לחצר דירתם מתאימה לכך ובסביבה הררית בד"כ הדבר אינו מתאים."

7. ביום 27.4.23 הגישו הנתבעים בקשה לחקור את המומחה. בהחלטתי מיום 30.4.23 קבעתי את התיק לדיון לחקירת מומחה. כמו כן הוריתי לנתבעים להסדיר את שכר טרחת המומחה בגין החקירה.

8. ביום 31.5.23 התקיים דיון הוכחות במסגרתו נחקר המומחה, בסיום הדיון הוריתי לצדדים לסכם טענותיהם בכתב.

ג. טענות הצדדים בסיכומים:

9. ביום 4.6.23 הוגשו סיכומי התובעים במסגרתם טענו כי מחוות הדעת של המומחה וחקירתו עולה באופן חד משמעי כי מקור הרטיבות בחניון הבית המשותף מצוי בליקויי איטום בחצר דירת הנתבעים כך שאם יבוצע איטום כנדרש בחצר דירתם לא תהיה חדירת רטיבות לחניון. כן נטען כי המומחה קבע כי לא ניתן אישור להתקנת צינור הניקוז בחצר הנתבעים. בנוסף נטען כי המומחה קבע כי אירוע קריסת החניון שהתרחש לפני 21 שנים לא השפיע על התפר ועל האיטום בחצר דירת הנתבעים. התובעים טענו כי ביצעו איטום של קו התפר מצד החצר המשותפת כולל בשטח הציבורי הצמוד לגדר חצר הנתבעים. עוד נטען כי לצורך פתרון בעיית הרטיבות יש להורות לנתבעים לבצע עבודות איטום בכל שטח חצר דירתם, ולא רק בחלק ממנה. לפיכך דרשו התובעים ליתן צו עשה המורה לנתבעים לבצע את כל התיקונים הדרושים בדירתם וכן להשיב את מצב החניון לקדמותו ולשקמו וזאת בהתאם לחוות דעת המומחה. כן דרשו לחייב את הנתבעים בתשלום שכ"ט המומחה, אגרת משפט, שכר בטלת חברי הנציגות ושכ"ט עו"ד.

10. ביום 13.6.23 הוגשו סיכומי הנתבעים במסגרתם נטען כי מחוות דעת המומחה עולה כי מקור הרטיבות העיקרי הוא ליקויים בתפר אשר שייך לרכוש המשותף. לפיכך טענו הנתבעים כי על הנציגות מוטלת האחריות לאטום את התפר כדי שבעיית הרטיבות תבוא על פתרונה. כן נטען



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כי במסגרת חוות הדעת צוין כי קיימים מקורות רטיבות רבים שאינם מצויים בדירת הנתבעים. הנתבעים טענו כי העבודות שנדרשו לבצע בדירתם לפי חוות הדעת, אינן יעילות לפתרון בעיית הרטיבות, והן נקבעו רק משום שעלותן זולה יותר מהתיקון המקיף שנדרש בפועל. לטענתם המומחה קבע כי איטום בחצר דירת הנתבעים לא אוטם את התפר אלא רק את גישת המים אליו. באשר לטענת התובעים כי ביצעו איטום של קו התפר מצד החצר המשותפת טענו הנתבעים כי האיטום נעשה בהמשך קו התפר ולא במקביל לחצר הנתבעים כפי שנדרש. בנוסף נטען כי בסיכומי התובעים אוזכר צינור הניקוז שקיים בחצר דירת הנתבעים וזאת מבלי שאוזכר בכתב התביעה. באשר לצינור הניקוז, טענו הנתבעים כי קו הניקוז נעשה במהלך הבניה על ידי הקבלן שבנה את הפרויקט ולא על ידי הנתבעים באופן עצמאי. עוד נטען כי המומחה לא מצא כל ליקוי במערכת הניקוז. לטענת הנתבעים ממילא ביצוע התיקונים בדירתם לא יביא למניעת הרטיבות בחניון ולכן אין מקום להטיל את האחריות על ביצוע התיקונים רק על הנתבעים. לפיכך טענו הנתבעים כי דין התביעה להידחות תוך חיוב התובעים בהשבת מצב חצר דירתם לקדמותו.

ד. דיון והכרעה:

11. סעיף 3(א) לתקנון המצוי המופיע בתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**) קובע כי: "**בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה**". סעיף 3(ב) לתקנון המצוי קובע כי: "**בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון**". בהתאם לסעיפים אלו זכאי בעל דירה בבית המשותף לדרוש מהנציגות או מבעל דירה אחרת למנוע רטיבות בדירתו, אשר מקורה ברכוש המשותף או בדירתו של בעל הדירה האחרת, ואף לחייבם לתקן את כל הדרוש תיקון ברכוש המשותף או בדירתו של בעל הדירה האחרת לצורך כך. מכוח סעיפים אלו מוגשות גם תביעות של נציגות/בעלי דירות למניעת חדירת מים ורטיבות מדירה פרטית לרכוש משותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. עיון בחוות דעתו של המומחה אשר הצדדים קיבלו אותה על עצמם כמכריעה בסכסוך ביניהם, מעלה כי קיימים מקורות רבים לרטיבות בחניון הבית המשותף. המומחה מתייחס בחוות דעתו בעיקר למקור אשר נובע מדירת הנתבעים. מחוות דעתו של המומחה עולה כי קיימים ליקויי איטום בחצר דירת הנתבעים המחזירים מים לחניון דרך התפר. המומחה קבע בחוות דעתו כי יש לתקן את ליקויי האיטום בחצר דירת הנתבעים כאשר לפיו פעולה זו תחסוך את הצורך באיטום התפר ותביא לכך שמים לא יחדרו מחצר דירת הנתבעים אל התפר ומשם לחניון.
13. מחקירת המומחה ומחוות דעתו עלה באופן חד משמעי כי בדירת הנתבעים קיימים ליקויי איטום המחזירים רטיבות לחניון. עוד עלה כי גם התפר עצמו, המהווה רכוש משותף (ראו לעניין זה שורות 19-20 עמוד 3 לפרוטוקול הדיון מיום 31.5.2023), לקוי ומחזיר רטיבות כמו גם מוקדים נוספים המצויים באחריות הנציגות. ברגע שאין חולק כי דירת הנתבעים לקויה ומחזירה רטיבות יש לפעול בהקדם לתקנה וזאת בלי קשר לליקויים הנוספים שנמצאו (שגם אותם יש לתקן אך הם אינם עניינה של תביעה זו). ראו לעניין זה עדותו של המומחה ממנה נלמד כי הן התפר צריך להיות אטום והן חצר דירת הנתבעים: **"גם התפר צריך להיות אטום. כל חצר בין שזה גינה או חצר מרוצפת או אזור משחקים שיש מתחת לזה חניון צריך להיות אטום ובנוסף כל מקום שיש בו תפר גם צריך להיות אטום"** (שורות 26-27 עמוד 7 לפרוטוקול הדיון מיום 31.5.2023). לפיכך אני דוחה טענת הנתבעים לפיה כיוון שהתפר לקוי אין לבצע איטום בדירתם. ברגע שנתגלו ליקויי איטום בדירת הנתבעים יש לפעול לתקנם באופן מיידי וזאת בלי שיש צורך להידרש לליקויים נוספים שאינם באחריות הנתבעים.
14. אני דוחה את טענת הנתבעים לפיה אירוע הקריסה הוא שגרם לכשלים בתפר ובחצר דירת הנתבעים אשר השפיעו על בעיית הרטיבות ומאמצת את עמדת המומחה בעניין זה לפיה אירוע הקריסה שאירע בעבר בבית המשותף לא השפיע על בעיית הרטיבות מושא התביעה.
15. משכך הם פני הדברים ומשעה שמצא המומחה כי קיימים ליקויי איטום בחצר דירת הנתבעים אשר מחזירים מים, מוטלת על הנתבעים האחריות לבצע בדירתם את התיקונים הדרושים הקבועים בעמוד 21 לחוות הדעת כדלקמן:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"פירוק זהיר לשימוש חוזר של רצועת ריצוף ברוחב 1 מ' בחצר הנתבעים הצמוד לקיר המשותף ושורה תחתונה של חיפוי הקיר והערמת החול שמתחת לריצוף עד גילוי הבטון ויריעות האיטום.

ביצוע איטום הרצפה הקרובה לקיר ואת תחתית הקיר המשותף למלוא אורכו.
בדיקת צנרת הניקוז של הנתבעים באזור בו היא חוצה את הקיר המשותף ומשני עברי הקיר המשותף וביצוע איטום למניעת דליפה מצנרת זו.

ביצוע בדיקת הצפה תקנית למשך 72 שעות ע"י מעבדה מאושרת בחצר הנתבעים.
ככל ובבדיקת ההצפה בחצר הנתבעים לא חודרת רטיבות דרך התפר, יש לבצע בדיקת התזה תקנית ע"י מעבדה מאושרת לכל אורך הקיר המשותף, בצד של חצר הנתבעים.

ככל וגם בבדיקת ההמטרה לא תחדור רטיבות דרך התפר, ניתן יהיה לרצף מחדש את קטע חצר הנתבעים באבנים שפורקו תוך השלמה של אבנים שנשברו.
הערכתי לעלות הפעולות שלעיל כ- 39,800 ש"ח כולל מע"מ מבוססת על הצעת מחיר שקיבלתי ולאחר תיקונים שלי (ללא שנדרש אישור המציע) ומובאת כנספח לחוות הדעת.
מדובר על עלות שיישאו הנתבעים באופן מלא."

16. באשר לדרישת התובעים להשבת מצב החניון לקדמותו, דרישה זו הועלתה לראשונה בסיכומים ולא נדרשה בכתב התביעה לכן מדובר בהרחבת חזית ויש לדחותה. בנוסף כמפורט לעיל אף התפר המהווה רכוש משותף מחדיר רטיבות כמו גם מוקדים נוספים המצויים באחריות הנציגות וגם מטעם זה יש לדחות דרישה זו.

ה. סוף דבר:

17. דין התביעה להתקבל. אני מורה לנתבעים לבצע את התיקונים הנדרשים בדירתם, כמפורט בסעיף 21 לחוות הדעת ובסעיף 15 לעיל וזאת בתוך 45 ימים. בתום ביצוע התיקונים יבצעו הנתבעים בחצר דירתם בדיקת הצפה וכן בדיקת המטרה אשר יאשרו כי התיקונים בוצעו כראוי. ככל שהבדיקות לא יצאו תקינות יבצעו הנתבעים את התיקונים הנדרשים עד אשר הבדיקות תצאנה תקינות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. לאור מסקנות המומחה והנסיבות המורכבות מהן עולה כי מקור הרטיבות הוא גם בתפר וגם בדירת הנתבעים אני קובעת כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, 31.8.23, י"ד אלול תשפ"ג, בהעדר הצדדים.

**ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין**